



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

9 במרץ 2026

1938

כ' באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשפ"ו–2026 1180

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשפ"ו-2026

1. תיקון חוק הגנה על עובדים בשעת חירום – הוראת שעה

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שישה חודשים ממועד סיום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 99 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מיום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026), יקראו את חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006² (להלן – החוק העיקרי), כך:

(1) בסעיף 2 –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) (1) לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בתקופה של שלושה חודשים מהיום שבו העובד התפנה מביתו בשל נזק שנגרם לביתו כתוצאה מהתקפה, כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, על שטח מדינת ישראל, שהתרחשה בתקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף מיום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026), ובלבד שמסר למעסיק אישור על כך מהרשות המקומית שבתחומה מצוי הבית שממנו התפנה.

ד ב ר י ה ס ב ר

עבודה בשעת חירום, שוטר, סוהר, עובד שירות הביטחון הכללי, חבר ארגון עזר ועובד בארגון הצלה). הגנה זו נדרשת הואיל ולנוכח מצב החירום נדרשים, לרוב, חיילי הסדיר והקבע וכן מי שמנוי בסעיף 11 לחוק, לעבודה מאומצת יותר וממושכת מזו שנדרשת בתקופת שגרה. מצב דברים זה מטיל את הנטל להתמודדות עם הילדים על בן הזוג או ההורה האחר של הילדים, באופן שמשנה את שגרת חייו הרגילה ומצריך היערכות והתארגנות מיוחדת לצורך התמודדות עם נטל ההשגחה על ילדיהם.

סעיף 2(ד) לחוק מחיל את האיסורים על פיטורים הקבועים בסעיף 2 גם על מעסיק שהוא קבלן כוח אדם וקובע גם כי מעסיק בפועל לא יגרום לפיטורים של עובד של קבלן כוח אדם בשל ההיעדרות או אי-ביצוע עבודה בנסיבות המנויות בסעיף 2, וכי אם קבע בית הדין לעבודה כי קבלן כוח אדם פיטר בנסיבות כאמור בסעיף 2, חוקה כי המעסיק בפועל גרם לפיטורים אלא אם כן הוכיח אחרת. הפסקה, קבועה או זמנית, של העסקת העובד נחשבת לפיטורים לפי סעיף זה. מוצע להחיל את האיסור הקבוע בסעיף 2(ב3) לחוק, כנוסחו המוצע, גם על מעסיק בפועל, בכל הנוגע לאיסור לגרום לפיטורים של עובד של קבלן כוח אדם, וכן את החוקה החלה לגביו, וזאת בדומה להחלת שאר הוראות סעיף 2.

סעיף 4 לחוק קובע כי בתובענה של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2, תהיה חובת ההוכחה על הנטען כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם העובד הוכיח כי נעדר בנסיבות המפורטות בסעיף 2, שבשלן ניתנה לו ההגנה, וכן אם הפיטורים היו בעת היעדרותו מהעבודה או

סעיף 1 ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) הוכרו על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, לכל שטח המדינה, בעקבות המערכה מול איראן (להלן – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף).

במהלך המערכה, שנכון למועד פרסומה של הצעת חוק זו עודנה נמשכת, ספג העורף הישראלי מתקפות טילים רחבות היקף שגרמו למוותם ולפציעתם של תושבים ולנזק לבתים שאילץ את תושביהם להתפנות מהם.

לכן, מוצע לתקן את חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 (להלן – החוק), ולקבוע בסעיף 2(ב3), כהוראת שעה, איסור פיטורים לעובד שנעדר מעבודתו או שלא היה יכול לבצעה בשל כך שהתפנה מביתו בשל נזק שנגרם לביתו מהתקפה במהלך המערכה מול איראן, ובלבד שמסר למעסיקו אישור על כך מהרשות המקומית. הרשות המקומית תיתן אישור על פינאי, לבקשת עובד שפונה מביתו כאמור. הגנה כאמור תינתן בשל היעדרות מעבודה או אי-ביצוע עבודה בתקופה של שלושה חודשים מהיום שבו התפנה העובד מביתו בשל נזק כאמור.

עוד מוצע לקבוע, בהוראת שעה, איסור פיטורי עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בתקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו, עקב שירותו של בן הזוג של העובד או הורה האחר של ילדו כחייל כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "חייל" שבחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או עקב היותו מי מהמנויים בסעיף 11 לחוק (מי שנקרא לשירות

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשס"ו, עמ' 396; התשפ"ה, עמ' 794.

(2) לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בתקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף כאמור בפסקה (1), לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו, עקב שירותו של בן הזוג של העובד או הורה האחר של ילדו כחייל בהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "חייל" שבחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955³, או עקב היותו מי מהמנויים בסעיף 11⁴;

(2) בסעיף קטן (ד), בפסקאות (1) ו-(2), במקום "או (ג)" יבוא "(ב) או (ג)";

(2) בסעיף 4, בפסקה (1), במקום "לפי העניין" יבוא "או (ב)", לפי העניין.

2. תחילתו של חוק זה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (להלן – יום התחילה). תחילה ואולם לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על הוראות סעיף 2(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בתקופה שמיום התחילה עד ערב יום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע יהיה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (להלן – יום התחילה). שהוא יום תחילת המערכה מול איראן והמועד שבו ניתנה ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. עם זאת, מוצע להבהיר כי לא יועמד אדם לדין בשל עבירה על הוראות סעיף 2(ב) לחוק, כנוסחו בסעיף 1 המוצע, בתקופה שמיום התחילה עד ערב יום פרסומו של החוק המוצע. משמעות ההוראה כי האיסור על פיטורים יחול באופן רטרואקטיבי מיום התחילה לעניין הסעדים האזרחיים ולצורך רציפות בעבודה, אך לא לעניין ההוראות העונשיות הקבועות בחוק. זאת מאחר שחקיקה פלילית רטרואקטיבית אסורה לפי סעיף 3 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. איסור זה מבטא עיקרון יסודי במשפט הפלילי, ולפיו אין להעניש אדם בלי שניתנה לו אזהרה הוגנת.

אי-ביצועה באחת מהנסיבות האמורות או בתוך חודשיים לאחר מכן. מוצע להחיל את הוראות הסעיף האמור גם בנוגע לאיסור פיטורים בנסיבות המפורטות בסעיף 2(ב) לחוק, כנוסחו המוצע בהוראת השעה.

יצוין כי הוראת השעה המוצעת דומה במהותה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, כפי שתוקן בכמה תיקונים ולאחרונה, ביום י"ט באב התשפ"ה (13 באוגוסט 2025), בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025.

מוצע לקבוע כי תוקפה של הוראת השעה יהיה עד תום 6 חודשים ממועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, וזאת כדי להבטיח שפקיעתו של ההסדר תיעשה לאחר מיצוי תוקף כלל ההגנות שנקבעו כאמור לעיל.

³ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

